

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목 최근 하도급 계약자료 미게재

소 관 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부

조 치 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부

구 분 계약관리

내 용

1. 업무 개요

△△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부는 △△천연가스발전소 건설공사의 공사관리 업무를 총괄하고 있으며, 하도급업체 관리 주관부서로서 수급인의 하도급 계약에 대한 통지, 승인요청에 관한 업무 등을 담당하고 있다.

[표 18] 구미천연가스복합발전소 건설공사 현황

[단위: %, 억 원(VAT 제외)]

건설공사명	계약금액	계약업체	공사기간
구미 천연가스발전소 건설공사	2,041	■■■■■(주)	2022.12.26.~2025.12.31.
구미천연가스발전소 천연가스공급설비 설치공사	706	■■■■■(주), (주)■■■■■	2022.09.13.~2025.12.31.

자료: 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 · 규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제31조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개) 제1항에 따르

면 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관이 발주하는 건설공사를 하도급 한 경우 해당 발주기관은 하도급 공사 계약현황⁸⁾을 누구나 볼 수 있는 방법으로 공개하여야 하며, 같은 법 시행령 제34조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개) 제2항에 따르면 하도급공사 계약자료의 공개는 발주기관이 하도급 계약 통보를 받은 날부터 30일 이내에 발주기관의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 하여야 한다.

그리고 해당 관련 법령을 준수하기 위해 사내 절차서 「건설사업관리 업무 절차서」 4.0(책임)에 따르면 공사주관부서는 하도급 계약내용에 대한 사외 홈페이지 게재용 자료를 공무부서에 송부하도록 되어 있으며, 「발전사업 하도급 승인 절차서」 3.11에 따르면 발주자는 경상정비공사, 계획예방정비공사 등을 하도급한 경우 하도급 승인 및 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 사외 홈페이지에 하도급 계약정보를 공개하도록 규정하고 있다.

따라서 공사주관부서는 수급인으로부터 하도급 승인 또는 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 하도급 계약정보를 확인하여 사외 홈페이지에 해당 정보를 등록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 6월 감사일 현재 사외 홈페이지의 하도급 계약자료 공개 현황을 점검한 결과, △△△△본부는 [별첨 1]과 같이 2024년 5월 이후에 이루어진 하도급 계약자료는 게재하지 않고 있었다.

그 결과 공공기관으로서 외부 공시 업무를 소홀히 하여 정보공개의 투명성

8) 공사명, 수급인, 하수급인, 하도급 공종, 하도급 금액, 하도급률 등 하도급에 대한 계약현황을 공개하여야 한다.

을 확보하지 못하였으며, 관계기관으로부터 과태료⁹⁾가 부과될 위험을 초래하였다.

관계기관 의견 및 검토결과

해당 업무담당자는 하도급 계약자료 게재 업무를 소홀히 하였다는 사실을 인정하면서 관련 법령에 따라 사외 홈페이지에 게재하도록 하겠으며, 향후 외부 공시를 누락하지 않도록 주기적으로 관리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① 2024년 5월 이후의 하도급 계약사항에 대해 사외 홈페이지에 게재하시기 바라며, (시정) ② 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)

9) 「건설산업기본법 시행령」 별표 7에 따라 하도급 계약자료 공개사항 위반 시 과태료 100~300만 원 부과

[별첨 1]

△△△△본부 하도급공사 계약자료 미게재 건

순 번	구분	상호	하도급 공종	하도급 계약금액(원)	하도급률 (하도급부문 계약금액 대비)
1	△△ 천연가스 발전소 건설공사	(유)★★★★★	토목 파일공사	8,457,899,995	85.80%
2		○○○○○(주)	전기 공사용 동력설치	470,151,000	114.15%
3		(주)◇◇◇◇◇	토목 가설방음벽 설치	513,729,184	84.27%
4		(주)●●●●●●●●	건축 가설사무소 신축공사	1,260,600,000	179.38%
5		(주)■■■■■	가설사무소 전기공사	255,835,912	84.95%
6		(주)♠♠♠♠♠	송전선로 지중관로 및 기초설치공사	12,571,900,000	109.40%
7		◆◆◆◆(주)	토공구조물공사	18,312,800,000	96.35%
8		(주)♠♠♠♠♠	건축구조물공사	16,115,000,000	96.85%
9		(주)◆◆◆◆◆	철골공사	32,097,367,429	130.53%
10		(주)☆☆	전기공사	15,780,212,550	82.50%
11		(주)◇◇◇◇◇	제어공사	4,840,416,395	87.03%
12		(주)□□□□□□□	엘리베이터 설치공사	587,400,000	86.28%
13		◆◆◆◆◆(주)	냉각수배관 매설공사	1,253,230,000	128.82%
14		○○○○○(주)	방수공사	2,849,000,000	107.39%
15		★★★★★(주)	현장 제작탱크 설치 및 도장공사	5,167,799,999	110.28%
16		(주)◆◆◆◆◆	금속공사	6,033,500,000	87.79%
17		☆☆☆☆☆(주)	HRSG 및 부속설비 설치공사	10,882,300,000	103.97%
18		◆◆◆◆◆(주)	터빈 및 부속설비 설치공사	14,615,700,000	91.13%
19		(주)◀◀◀◀◀	수장 인테리어공사	3,487,000,000	101.90%
20		(주)●●●●●●●●	HVAC 설치공사	6,688,000,000	106.76%
21		♠♠♠♠(주)	현장가공배관 설치공사	2,989,800,000	100.18%
22		(주)♠♠♠♠♠	금속공사 2공구	4,992,900,000	103.93%
23		(주)■■■■■	LNG공급계통 전기공사	1,487,200,000	88.00%
24		(주)◁◁◁◁◁	건축배관도장공사	1,159,510,000	83.95%
25		○○○○○	포장공사	583,000,000	122.72%
26		(주)☆☆☆☆☆☆	보온공사	2,365,000,000	83.96%
27		♠♠♠♠(주)	조경공사	1,650,000,000	83.77%
28		(주)◇◇◇◇◇◇◇	화학세정공사	547,276,420	88.45%
29		(주)★★★★★	스마트 패널 안전시스템	1,001,000,000	94.63%
30	천연가스 공급설비	◆◆◆◆◆(주)	수직구공사	2,915,000,000	82.28%
31	건설공사	◆◆◆◆◆(주)	셸드TBM공사	19,173,000,000	98.25%

자료: 수감부서 제출자료 재구성